

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/6054/25

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 3 בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981¹, בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:

"הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, בשים לב למטרות החיקוק ומטרת סעיף איסור ההפליה שבו;"

דברי הסבר

לאור התמורות שחלו בחוק הישראלי מאז שנת 1992 ועד היום ונוכח הפגיעה התכופה בקהילת הלהט"ב (לסביות, הומואים, טראנסג'נדרים וביסקסואלים) עקב נטייה מינית או זהות מגדרית, בדרך של הפליה והתנכלות, מוצע לתקן את חוק הפרשנות, התשמ"א–1981. מעבר למשמעות המשפטית, בכוחו של שינוי זה להשפיע גם מבחינה חינוכית וחברתית.

מוצע לקבוע כי בכל מקום בדין הישראלי שיש בו התייחסות לאיסור הפליה יתווסף האיסור על הפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית. באופן זה לא יהיה צורך בעתיד לשנות כל חוק בנפרד.

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו והאופן שבו פורש בפסיקה מעגנים בישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, את זכויות האדם, ובכלל זה את הזכות לכבוד, לשוויון, לפרטיות ולצנעת הפרט. מזכויות יסוד אלה נגזר הכלל המשפטי של איסור הפליה, בין היתר על רקע של נטייה מינית וזהות מגדרית. כלל זה השפיע לאורך השנים על דברי חקיקה שונים, ובהם חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988, שבו נקבע בסעיף 2 שכותרתו "איסור הפליה" כי "לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים..."

סעיף 3(א) לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000, קובע כי "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 302.

מפלגתית, מעמד אישי או הורות".

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, אשר שם לו למטרה להגן על כבודו של האדם, חירותו ופרטיותו, נקבע בסעיף 3(א)(5) כי הטרדה מינית והתנכלות, היא, בין היתר: "התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית".

סעיף 1(4) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, קובע כי לשון הרע היא, בין היתר "לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו".

הצעת חוק זו נועדה להרחיב את הכללים שכבר קבועים כיום בחקיקה כדי שבכל מקום שבו אסורה או תיאסר בעתיד הפליה, יראו בהפליה על רקע של נטייה מינית או זהות מגדרית כאסורה גם אם לא צוין כך במפורש. עם זאת, כיוון שחוקים שונים עוסקים בסוגים שונים של הפליה, מוצע לאפשר גמישות בפרשנות החוק כך שכל שמטרות החוק או הסעיף האוסר את ההפליה נועדו להגן גם על קהילת להט"ב לא יהיה צורך לציין זאת במפורש בחוק, אולם במקום שהחוק לא נועד להגן על קהילות אלו, לא תיקרא לתוכו ההוראה המוצעת שבחוק הפרשנות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/151/24) ועל ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/1623/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב כהן (פ/1639/25), על ידי חברת הכנסת אורנה ברביבאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2317/25) ועל ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/4146/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/86/23); (פ/1664/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/151/24) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/3514/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/4216/25).

הצעת החוק זהה לפ/4216/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)